山东益通安装有限公司“9.27”一般坍塌事故调查报告

崂山区政府 发布日期：2020-03-26

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2019年9月27日10时55分左右，山东益通安装有限公司在对位于崂山区秦岭路的韩中商务中心楼体进行拆除过程中，楼体发生坍塌，造成一名作业人员死亡。

事故发生后，崂山区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规规章的相关规定，成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、崂山公安分局、区住房和城乡建设局、金家岭街道办事处、区总工会等部门组成的事故调查组，邀请区纪委监委参与事故调查，并聘请建筑结构专业专家参与对事故技术原因的认定。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和综合分析，查清了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，查明了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了事故防范及整改措施，提出了对事故责任者的处理建议，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）建设单位：

名称：青岛三青房地产开发有限公司

住所：青岛高科技工业园（石老人国家旅游度假区）金家岭

法定代表人：曹业亮

注册资本：壹亿陆仟玖佰叁拾壹万伍仟伍佰元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发经营，房屋工程建筑，建设项目规划管理等。

（二）施工单位

名称：山东益通安装有限公司

住所：肥城市孙伯大街34号

法定代表人：雷印智

注册资本：壹亿元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：机电工程，石油化工设备安装改造维修，锅炉安装改造维修（1级），建筑工程施工，土石方工程，钢结构工程，建筑机电安装工程，建筑装饰装修工程等。

资质证书：安全生产许可证编号：（鲁）JZ安许证字〔2005〕090006-01，许可范围：建筑施工，有效期2017年3月10日至2020年3月9日；建筑业企业资质证书编号：D237063644，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级等，有效期至2021年3月9日。

该公司在青岛市设有青岛分公司，程某为分公司常务副总经理，韩中商务中心拆除项目负责人。

（三）监理单位

名称：青岛光华工程监理有限公司

住所：青岛市城阳区正阳路285号盛世民生花园9层901户

法定代表人：李玉晨

注册资本：叁佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：房屋建筑工程监理、水利水电工程监理、林业及生态工程监理、工程管理、工程咨询等。

监理企业资质证书编号：E137000033-4/2，业务范围：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级，有效期至2022年10月25日。

二、事故发生项目概况

韩中商务中心拆除项目位于青岛市崂山区秦岭路17号，单体建筑，框架剪力墙结构，地下一层，地上十层，拆除建筑面积为10544平方米，最大高度45.3米，最大跨度为48.2米。

2012年，与该建筑物西侧相邻的高层建筑项目在基坑开挖施工中造成周边地面塌陷，使相邻的韩中商务中心建筑物地下室结构开裂渗水，无法正常供电。2017年3月，三青公司委托青岛理工大学工程质量检测鉴定中心对该楼进行结构安全性鉴定，检测鉴定结果为：该建筑物构件严重损伤且抗震措施存在严重缺陷，属危险性房屋，建议拆除重建。

该工程属于社会投资类项目，因此未采取招标方式，三青公司直接确定了拆除施工单位及监理单位。2019年，三青公司（甲方）与益通公司（乙方）签订了《建设工程施工合同》，与光华公司（乙方）签订了《建设工程监理合同》，将该建筑物拆除施工与监理分别委托给益通公司、光华公司。合同中分别约定各自的安全生产管理职责（施工合同原文：1.乙方承担场地所有人员的管理及人身安全，承担对外关系一切的协调处理；对场地进行封闭管理，禁止任何单位及个人未经甲方同意进入施工现场，现场发生的一切因乙方管理不善造成的安全责任事故，均与甲方无关，需乙方自行处理解决，并且不能影响工期要求。2.甲方负责协调沟通政府办理拆除报建备案等手续。监理合同原文：乙方检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况等）。益通公司于2019年7月31日编制了拆除施工方案，方案中确定的拆除顺序为：先行切断水、电源及其它危险源，确认无误后，人工拆除楼内设施、铝合金门窗，后由机械进行拆除，总体原则遵循应先上后下，先内墙后外墙，从一侧向另一侧推进，严禁上下同时施工，多面开花。2019年8月，三青公司到青岛市规划局崂山分局办理了拆除规划批准手续、到崂山区住房和城乡建设局办理了该项目的拆除备案手续，三青公司、益通公司、光华公司对拆除施工方案进行了审核，拆除施工于2019年9月22日正式开始。

三、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

该项目于2019年9月22日开始施工，施工前益通公司安全员郭某鹏对入场施工的5名工人（包括胡某东）进行了安全技术交底。9月27日当天的施工安排为：道路车辆清理；司机进入现场拆除作业；注意防尘和洒水。进场施工前，安全员姜某刚、郭某鹏对施工人员进行了安全交底，安全交底内容为：1、正确佩戴安全帽，正确使用劳保用品；2、特种作业进入现场必须有特种作业施工证；3、注意高空坠物；4、拆除时注意卫生。

2019年9月27日上午，益通公司挖掘机司机胡某东操作一辆日立350型挖掘机，在建筑物西南角三、四层浇注面进行拆除作业。三青公司项目管理人员季某、益通公司安全员郭某鹏、光华公司监理王某显在施工现场巡视。10 时50分左右，季某巡视到挖掘机西南侧，看见胡某东正在楼体西侧操作挖掘机拆除从南往北数第4根柱子，于是立即喊其停止操作。由于挖掘机噪音太大，胡某东没有听见，季某又跑到挖掘机北侧的门附近冲胡某东喊。此时王某显巡视到楼北面，发现拆除的墙面出现掉渣现象，立即跟季某打手势，示意让工人立即停止施工。随即楼体发生坍塌，胡某东被坍塌物掩埋。

（二）救援及现场处置情况

9月27日11时，110指挥中心接到群众报警，韩中商务中心楼体发生坍塌，有挖掘机被掩埋。接事故报告后，区政府分管领导及区应急管理局、区住房和城乡建设局、区卫健局、金家岭街道办事处、崂山公安分局、崂山消防救援大队的相关人员迅速赶到事故现场，组织事故救援和人员搜救。12时10分，区住房和城乡建设局对该项目施工单位下达了停工令，要求停止一切施工作业，妥善做好现场工人安置与家属安抚工作，积极配合事故调查。13时左右，市消防支队、市武警支队的应急救援人员和建筑结构专家等专业人员赶到事故现场，继续实施事故救援和人员搜救。经全力搜救，9月28日零时40分，被坍塌物掩埋的胡某东被找到，因颅脑损伤抢救无效死亡。

本次救援共出动救援人员100余名，使用3台生命探测仪及液压剪等多台应急救援设备。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成益通公司从业人员胡某东1人死亡，直接经济损失约238万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

益通公司挖掘机司机胡某东违反《建筑拆除工程安全技术规范》（GJ147-2016）的相关规定，未按照施工方案进行施工，擅自拆除楼体西侧承重剪力墙，致使楼体主体失去有效支撑，发生倾覆倒塌，胡某东违章作业是导致此次事故发生的直接原因。

《建筑拆除工程安全技术规范》第5.2.2条规定：当采用机械拆除建筑时，应从上而下逐层拆除，并应分段进行；应当先拆除非承重结构，再拆除承重结构。胡某东违规将大楼主体西侧底部1-4层在（5）-（12）轴线间、自外向内的部分剪力墙拆除，导致大楼的主要抗倾覆构件-剪力墙底部严重缺失，使五层以上约6000吨重的结构主体产生倾覆力矩，导致大楼主体结构失稳，整体向西侧倾覆。

2.间接原因

（1）益通公司履行安全生产主体责任严重不到位。施工前只对施工场地安全进行了安全交底，未按照规定对施工作业人员进行施工工作安排及安全技术交底，公司安全规章制度形同虚设，安全生产管理缺失，对事故发生负有重要责任。

（2）益通公司青岛分公司常务副总经理程某，担任山东益通安装有限公司青岛分公司应急小组组长，负责公司的日常管理工作，对韩中商务中心拆除工程项目未依法履行安全生产工作职责，未建立、健全本单位、本项目安全生产责任制，对事故发生负有领导责任。

（3）益通公司项目部经理吕某党，该项目主要负责人，兼任拆除项目技术负责人，不在项目上组织施工，未履行包括安全生产管理职责在内的项目管理职责；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未按照规定组织对从业人员进行安全生产教育和培训；未按照规定对施工作业人员进行安全技术交底，导致该公司挖掘机司机胡某东不了解拆除施工方案规定的拆除顺序，违章作业，对事故发生负有重要责任。

（4）益通公司韩中商务中心拆除工程项目安全员郭某鹏，履行安全监管职责不到位，未及时发现和制止胡某东的违章作业行为，对事故发生负有责任。

（5）光华公司履行施工安全监理责任不到位。项目总监朱某伟，从拆除项目开始施工到事故发生，一直未到施工现场履行项目总监职责，拆除过程中只安排监理工程师王某显在现场旁站，未对益通公司拆除项目的安全管理规章制度、安全生产责任制等安全生产管理资料的建立健全情况、配备安全管理人员缺位、特别是益通公司项目部未按照规定对施工作业人员进行安全技术交底等问题提出监理意见；其监理人员王某显在实施现场监理过程中，未及时发现和制止胡某东的违章作业行为，对事故发生负有监理责任。

(6)三青公司（甲方）与益通公司（乙方）签订了《建设工程施工合同》，合同中约定了各自的安全生产管理职责。但三青公司对益通公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现益通公司在施工过程中的事故隐患，对事故发生负有责任。

（7）崂山区住房和城乡建设局施工安全监管存在薄弱环节。崂山区建筑队伍管理办公室依法对韩中商务中心拆除项目安全生产、文明施工等实施综合监管，对工程各参与方应履行的安全生产主体责任情况实施监督。该项目于2019年8月30日进行了房屋建筑拆除工程施工备案后，崂山区建筑队伍管理办公室未及时掌握项目施工开工情况，项目开工后，未及时到现场进行安全监督检查，未及时发现和要求各参与拆除施工的单位纠正在安全生产方面存在的违法违规行为。

（二）事故性质认定

经调查认定，该事故是一起因施工作业人员违章作业导致的一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）益通公司挖掘机司机胡某东，违反《建筑拆除工程安全技术规范》的相关规定，未按照施工方案进行施工，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究相关责任。

（二）益通公司履行安全生产主体责任严重不到位，安全规章制度形同虚设，安全生产管理缺失，多处违反《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，对事故发生负有重要责任。建议由区应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第一款第一项的规定，对该公司处以20万元以上50万元以下罚款的行政处罚。

（三）光华公司履行施工安全监理责任不到位，对事故发生负有监理责任，建议由区住房和城乡建设局，依据有关法律法规进行责任追究。

（四）益通公司青岛分公司常务副总经理程某，是益通公司韩中商务中心拆除项目分管领导，未依法履行安全生产工作职责，违反了《安全生产法》第十八条的相关规定，对事故发生负有领导责任。建议由区应急管理局依据《安全生产法》第九十二条第一款第一项的规定，对其处以上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（五）益通公司项目部经理吕某党，是益通公司韩中商务中心拆除项目主要负责人，并兼任该拆除项目技术负责人，不在项目上组织施工，未履行包括安全生产管理职责在内的项目管理职责；未按照规定对施工作业人员进行安全技术交底，对事故发生负有重要责任，建议由区住房和城乡建设局根据青岛市《建筑施工企业项目经理（注册建造师）信用考核办法》第二十二条和第二十四条第十二款有关规定，对吕某党进行责任追究，并将有关情况通报注册所在地建设行政主管部门。

（六）益通公司安全员郭某鹏，履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有责任，责成益通公司依据本公司的相关规定进行责任追究。

（七）光华公司韩中商务中心拆除项目项目总监朱某伟，未履行项目总监职责，对事故发生负有责任，建议由区住房和城乡建设局，依据有关法律法规进行责任追究。

（八）光华公司韩中商务中心拆除项目项目监理人员王某显，履行项目安全监理职责不到位，对事故发生负有责任，责成光华公司依据本公司的相关规定进行责任追究。

(九）青岛三青房地产开发有限公司对施工单位益通公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现益通公司施工过程中的事故隐患，违反了《安全生产法》第四十六条第二款的相关规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《安全生产法》第一百条第二款的规定，对青岛三青房地产开发有限公司处五万元以下的罚款的行政处罚，对该公司项目管理人员季[illegible]处一万元以下罚款的行政处罚。

（十）崂山区建筑队伍管理办公室施工安全监管存在薄弱环节，拆除项目开工后，未及时到现场进行安全监督检查，未及时发现和要求各参与拆除施工的单位纠正在安全生产方面存在的违法违规行为，对事故发生负有监管责任，建议由区纪委监委对有关责任人进行调查处理。

七、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

（一）益通公司要深刻反思和吸取事故教训，严格按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规要求，全面落实安全生产主体责任，完善和认真执行各项安全生产规章制度，加强对新入场施工作业人员的安全生产培训教育，严格执行安全技术交底制度，加强施工现场安全管理，严格按照施工方案组织施工，及时采取措施消除事故隐患，确保生产经营安全。

（二）光华公司要切实履行监理安全责任，认真审核各项施工方案并监督落实，确保施工过程中各项安全事项符合法律、法规、规范、标准的要求，对发现的隐患，要及时下达监理意见，督促施工单位落实整改。同时，要加强对本单位新进从业人员的安全生产教育和培训。

（三）三青公司要严格执行安全生产法律法规，建立、健全本单位的安全生产责任制，依法履行对承包单位安全生产工作的统一协调、管理职责，依法与承包施工单位签订安全生产管理协议或者在施工合同中约定各自的安全生产管理职责，加强对项目施工单位、监理单位执行安全生产法律法规和标准规范情况的监督检查，对发现的事故隐患，及时督促相关责任单位进行整改，实现隐患整改闭环管理。

（四）崂山区住房和城乡建设局要切实履行安全生产行业监管职责，将安全监管落实到各施工工地、各施工环节；要建立停工项目开工报告制度，及时掌握项目开工信息；将安全技术交底制度落实作为重点监管内容，监督施工单位认真执行。加强对监理单位履行监理安全职责的监督检查；深入排查和监督施工单位彻底消除事故隐患；特别要针对建筑物拆除等危险性较大的工程施工，加强对施工单位及施工全过程的安全监督，确保安全生产。

山东益通安装有限公司“9·27”一般坍塌事故调查组

2020年3月3日

青岛区市政府网站 | 市级政府网站 | 山东省政府网站 | 国家（部委）网站

关于我们 | 联系方式 | 网站地图 | 隐私声明

主办：
中共崂山区委、崂山区人民政府主办

鲁ICP备18028868号 | 政府网站标识码3702120001 | 鲁公网安备 3702120200